

차장		부장
		전결

생산등록번호	
등록일자	
공개여부	비공개(5)

협 조	
-----	--

행동규범 등 위반 여부 관련 특별조사 결과 보고

감사실

(보령)감사부

I. 조사배경

- ‘22년 12월 ○○○○본부의 협력업체(□□□□□□) 근로자가 퇴사하면서
우리회사 직원을 상대로 “직장 내 괴롭힘” 등 관련 사실을 신고함
- 행동규범 제28조(직장내 괴롭힘 행위의 정의) 제2항¹⁾ 위반 여부 확인을
위한 관련 조사 착수
- 신고 주요 내용 요약(신고일 : 2022.12.16.(금))

구분	사건일자	내용	비고
1	2022. 4.17.(일)	폭언과 욕설(“야, 이 개새끼야..” “시발놈아..”)	
2	2022. 9.~12.	일은 신고인과 하고 통화 등 연락은 다른 직원이 대신함	
3	평소	반말로 업무지시	
4	2022. 12.	굴삭기 작업지시 시 통보금액보다 적은 실거래가로 작업지시서 변경 요청하였으나 받아들이지 않고 과다지급	

II. 조사개요

□ 조사기간 및 인원

- 조사 기간 : ‘22.12.22.(목) ~ ‘23.02.08.(수), (9일간)
- 조사 인원 : 검사역 김무경, 현민철
- ※ 외부 위원 : 젠더인권센터 소장 이현숙(감사자문위원)

□ 조사대상 : 총 1명

소속	직급	직군	성명	사번	현 보직일
■■■■■■ ◇◇◇◇부	4(나)	※※※※	○○○	00000000	‘20.03

※ 참고인 : □□□□□□ △△△△과 ⊙ ⊙ 차장
□□□□□□ △△△△과 ●●●● 사원

1) 제28조(직장 내 괴롭힘 행위의 정의) ② 임직원은 우리회사 직원 뿐만 아니라 협력기업 임직원에게
대하여도 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.

□ 조사방법

- 조사대상자(1명) : 대면 면담 조사(문답서)
- 참고인(2명) : 대면 면담 조사(참고인 진술서 각 1부)

□ 중점 조사사항

- 행동규범 제28조(직장내 괴롭힘 행위의 정의) 제2항 위반 여부
- 기타 규정 위반 등 부적정 행위 여부

Ⅲ. 조사결과

□ 사건 경위

- 주요 신고 내용

일 자	주요 내용
‘22.4.17.(일)	■ 기력 #5호기 간이정비 중, 장비임차(굴삭기)와 관련하여 차량출입을 ㄹㄹㄹ 본인(이하 신고인)에게 시켰으며, 이에 따라 해당업체에 연락 및 외부홈페이지에서 출입신청 입력하였음 ■ ‘22.4.17.(일) 주말작업 시 출입신청입력에 오류가 발생하여 굴삭기 출입이 지연됨에 따라 작업지연 발생 ■ 이후 심한 욕설(“야, 이 개새끼야, 너 때문에 다들 기다린다”, “시발놈 아 너가 책임질거야?” . “앞으로 두고 봐라”) 등 폭언·욕설을 들음
‘22. 9~12	■ 4월 17일 이후 ○○○ 대리(이하 피신고인)가 △△△과 ⊙⊙ 차장(이하 참고인1)에게 전화하여 신고인과 일을 하지 못하겠다고 해서 9월부터 12월 퇴사 전까지 일은 신고인이 하고 있으나, 통화 등 연락(업무)은 다른 동료직원(●●● 사원, 이하 참고인2)이 대신해 주고 있음
평소	■ 피신고인은 신고인에게 이유없이 말을 놓고, 처음 업무를 맡고 인사 차 찾아갔을 때부터 “야” 라고 불렀으며, 피해자에게 반말로 지시하는 등 부하직원을 대하는 듯 하였음
‘22. 11~12.	■ 굴삭기 작업지시 시 금액은 65만원이었으나, 실거래가는 60만원이어서 신고인이 피신고인에게 작업지시서 변경을 요청하였으나 받아들여지지 않아 12월 현재까지 계속해서 업체에 과다지급(5만원) 중임(약 2~3차례) ■ 지게차 작업지시 시 금액은 70만원/일 이었으나, 실제로는 반일(4시간) 작업을 시행하여 35만원만 지급하여야 하나, 전액(70만원)을 지급함(1차례)

□ 쟁점별 진술 대조

○ 【쟁점1】 피신고인이 폭언과 욕설을 하며 신고인을 겁박하였는지 여부

신고인	피신고인과 참고인	비 고
4월 17일 피신고인이 작업이 지연되자 전화로 “야, 이 개새끼야, 너 때문에 다들 기다린다.”, “시발놈아 너가 책임질거야”, “앞으로 두고 봐라” 라고 약 5분 동안 다짜고짜 일방적인 말을 함 죄송하다고 하자, “이 내용을 너희 상사 차장님께 말하겠다. 불이익을 주겠다” 라고 겁박함	[피신고인] 4월 15일(금) 주말작업을 지시하면서 출입신청을 ☆☆☆ 감독(본건 외 직원)에게 구두로 확인하여 잘 처리되었다고 생각함 그런데 4월 17일 출근할 때까지 (장비업체)가 출입하지 못함 출입신청을 최종 승인하는 총무부서에 물어 보니, 신고인이 처음부터 출입신청을 잘 못했다는 것을 알게 됨 몹시 화가 나서 신고인에게 전화를 하여 ‘야 이 새끼야 너 때문에 다들 기다린다.’고 소리를 지름. 그 외 ‘시발놈아 너가 책임질거야? 앞으로 두고 봐라’ 는 말은 했는지 안했는지 기억나지 않음. 직후 □□□□□□의 참고인2에게도 전화를 걸어 아침에 벌어진 상황(장비업체 출입 못한 것)을 말하고, ‘업무를 잘 알려 줘라’ 라고 요구함. [참고인1] 신고인이 피신고인에게 출입신청 관련해서 좋지 않은 얘기를 들었고, 이후에 서로 사이가 좋지 않았다고 신고인이 말함 [참고인2] 피신고인에게 들었고. 신고인에게는 주말이었기 때문에 그 다음 주 월요일에 들었음	상황일치 일부발언일치 · 소리를 지르며 화를 내고 ‘야 이 새끼야 너 때문에 다들 기다린다’ 고 말함

○ 【쟁점2】 2022년 09월~12월 사이 업무배제가 있었는지 여부

신고인	피신고인과 참고인	비 고
4월 17일 이후 피신고인이 참고인 2에게 전화하여 신고인과 일을 못 하겠다고 해서 9월부터 12월 퇴사 전까지 일은 신고인이 하고 있으나 통화 등 연락(업무)은 다른 동료직원 (참고인1)이 대신해 주고 있음	【피신고인】 2022년 9월 이후부터 업무 상으로 신고인과 통화를 하지 않음. 참고인2에게 전화해서 신고인과 업무 통화를 하면 매번 기분이 나쁘니까 참고인1이 전화해 달라고 한 적 있음. 그러자 참고인1이 전화를 주었고 저는 신고인과의 업무전화도 참고인1과 통화하게 됨. 그리고 저는 신고인의 전화를 차단함 【참고인1】 2022년 11월 정도에 전화 통화 부분만 대신하게 되었고. 귀찮다고 생각함 【참고인2】 피신고인이 ‘신고인이 설비에 대해 아직 잘 모르는 것 같아서 다른 분으로 교체해 주시면 안되겠느냐’고 요청함. 이에 원활한 작업 수행을 위해 부서의 판단에 따라 일단 2022년까지는 그대로 업무를 담당하고, 2023년부터 참고인1과 신고인을 서로 교체해 주기로 함	업무배제의 사실관계 일치 ※2022.9월~12월 퇴사까지 피 신고 인 이 신고인의 전화 번호 차단

○ 【쟁점3】 평소 업무지시를 할 때 반말로 하였는지 여부

신고인	피신고인과 참고인	비 고
이유없이 말을 놓고, 처음 업무를 맡고 인사차 찾아뵈었을 때부터 “야” 라고 부름 다른 사람은 그렇게 부르지 않음	【피신고인】 ‘00아 00씨’ 등 상황에 따라 이름을 부르고, 일을 하면서 존대를 하지는 않았지만 반말이나 하대는 아님 【참고인1】 피신고인이 □□□□직원을 대하는 태도는 괜찮았음. 전화통화중에도 기분 상했던 적은 없음.	사실관계 불일치

○ 【쟁점4】 작업지시와 관련하여 대금 과다계상 여부

신고인	피신고인	비 고
· 굴삭기 작업지시 시 금액은 65만원이었으나, 실거래가는 60만원이어서 신고인이 피신고인에게 작업지시서 변경을 요청하였으나 받아들여지지 않아 12월 현재까지 계속해서 업체에 과다지급(5만원) 중임(약 2~3차례) · 지게차 작업지시 시 금액은 70만원/일이었으나, 실제로는 반일(4시간) 작업을 시행하여 35만원만 지급하여야 하나, 전액(70만원)을 지급함(1차례)	· ‘22년 9월 이후 신고인으로부터 업무상으로 위와 같은 연락을 받은 적이 없으며, 건설장비 임대 가격표에 의하면 ‘ 22년 9월부터 해당 굴삭기의 1일 단가는 65만원으로 책정되어 있음 · 지게차 작업은 시간단위로 작업이 진행되며 당시 건은 한전산업 정비 부서에서 작업량이 하루라고 했기 때문에 1일 금액으로 작업지시서를 발행했음	사실관계 불일치 ※건설장비 임대 가격표 기준은 협력업체로부터 받아 부서내 업 무에 적용 ※한전산업 정비 직원 진술에 따라 1일 금액 청구 사실 확인 ※이후 반일치 금액은 ‘22년 11월 15일 추가 작업 시행함

※ 건설장비 임대가격표 및 정비직원 확인서 등은 붙임3 참고

○ 당사자 및 참고인의 신원

신 분	성별	성 명	소 속	비 고
신 고 인	남	㉮㉮㉮	전)□□□□□□	전)△△△△과 직원(■ ■ ■ ■ ■ 담당) - ‘21.03.08.입사, ’ 22.12.16.퇴사
피신고인	남	○○○○	■ ■ ■ ■ ■ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇부	대리(4직급), ‘21.03.06. 부 배치
참고인1	여	●○○●	□□□□□□	△△△△과 직원(◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 담당)
참고인2	남	◎ ◎	□□□□□□	△△△△과 차장(㉮㉮㉮의 직속상사)

□ 외부위원 의견 종합

- 당사자와 참고인의 진술을 종합하면, 피신고인은 【쟁점1】에서 신고인에게 겁을 주고 압력을 가하였으며, 【쟁점2】에서 신고인을 대상으로 업무적인 배제와 차단을 통한 따돌림을 가하였다고 볼 수 있어 피신고인의 행위는 업무상 적정범위를 넘은 행위로 볼 수 있음
- 또한 신고인이 4월 사건 발생 이후 그 고충을 직속상사인 참고인2에게 말하였고, 9월 이후 피신고인로부터 업무적인 배제를 당하자

이직을 고민하기 시작하여 실제 12월 이직한 사실을 보면, 피신고인의 행위는 신고인에게 **정신적 고통을 준 행위**라고 판단할 수 있음

- 따라서 비록 피신고인이 신고인에게 업무에 관한 지적을 할 수는 있다 하더라도, 【쟁점1】 과 【쟁점2】 를 살펴볼 때 그 수단과 방법이 적절하지 않아 **직장 내 괴롭힘**이 성립하게 됨
- 다만, 신고인은 피신고인의 사과와 재발방지를 요구하고 있고, 피신고인 또한 신고인의 요구를 수용하겠다고 하여, 당사자 간 합의가 가능한 사안으로 판단하였음

□ 후속절차 진행 경과

- 피신고인은 이에 따라 '23.2.17.(금) 본인 명의로 신고인에게 사과문을 발송하였음. 그런데 이후 보령 감사부에서 신고인과 통화한 바에 따르면, 진정성 부족 등을 이유로 피신고인의 사과를 받아들일 수 없다고 하였음
- 이후 피신고인은 신고인에게 재발방지를 위한 각서를 추가로 제출하였으며, 신고인은 이를 수용하여 **당사자 간 합의가 성립**되었음

□ 관련 규정

- 근로기준법

근로기준법 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)

사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 “직장 내 괴롭힘”이라 한다)를 하여서는 아니 된다.

- 행동규범

행동규범 제28조(직장 내 괴롭힘의 정의)

① 직장 내 괴롭힘이란 임직원이 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다.

② 임직원은 우리회사 직원 뿐만 아니라 협력기업 임직원에 대하여도 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.

IV. 조사자 의견

□ 직장 내 괴롭힘 성립 여부

- 피신고인은 입사경력 15년차인 40대이고, 신고인은 입사경력 2년차인 20대 청년이므로, 당사의 전일제 직원인 감독관이자 연장자인 피신고인으로부터 부적절한 대우를 받더라도 쉽게 저항하기 어려웠을 개연성이 높으며, 비록 피신고인에게 신고인에 대한 인사권한이 없더라도 직장 내 영향력, 협력업체와 원사업자의 관계 등 요소를 고려할 때 피신고인은 신고인에 대하여 지위의 우위성을 가진다고 볼 수 있음
- 또한 피신고인은 신고인이 사실상의 업무를 하는 동안 신고인의 전화를 차단하고, 업무 연락 등만 참고인1이 수행하도록 하였으므로, 이는 업무상 적정 범위를 넘은 행동으로 판단됨
- 신고인은 본건 발생 이후 그 고충을 직속 상사에게 말하였고, 9월 이후 피신고인으로부터 업무적인 배제를 당하자 이직을 고민하기 시작하여 실제 12월 이직한 사실을 보면, 설령 신고인의 이직에 다른 이유가 있다 하더라도 피신고인의 행위와 신고인의 정신적 고통 사이에 상당인과관계를 배제하기 어려운 것으로 보임
- 다만, 피신고인이 본인의 잘못을 사과하고 재발 방지를 위한 각서를 제출하였고, 신고인이 이에 따라 신고를 취하하였으므로 별도의 징계 조치 없이 사건을 종결하고, 그럼에도 불구하고 사용자의 의무를 다하기 위해 협력업체 직원 괴롭힘 예방 교육 등 후속 조치를 시행하도록 할 필요가 있음.

□ 작업지시 관련 대금 과다 계상 여부

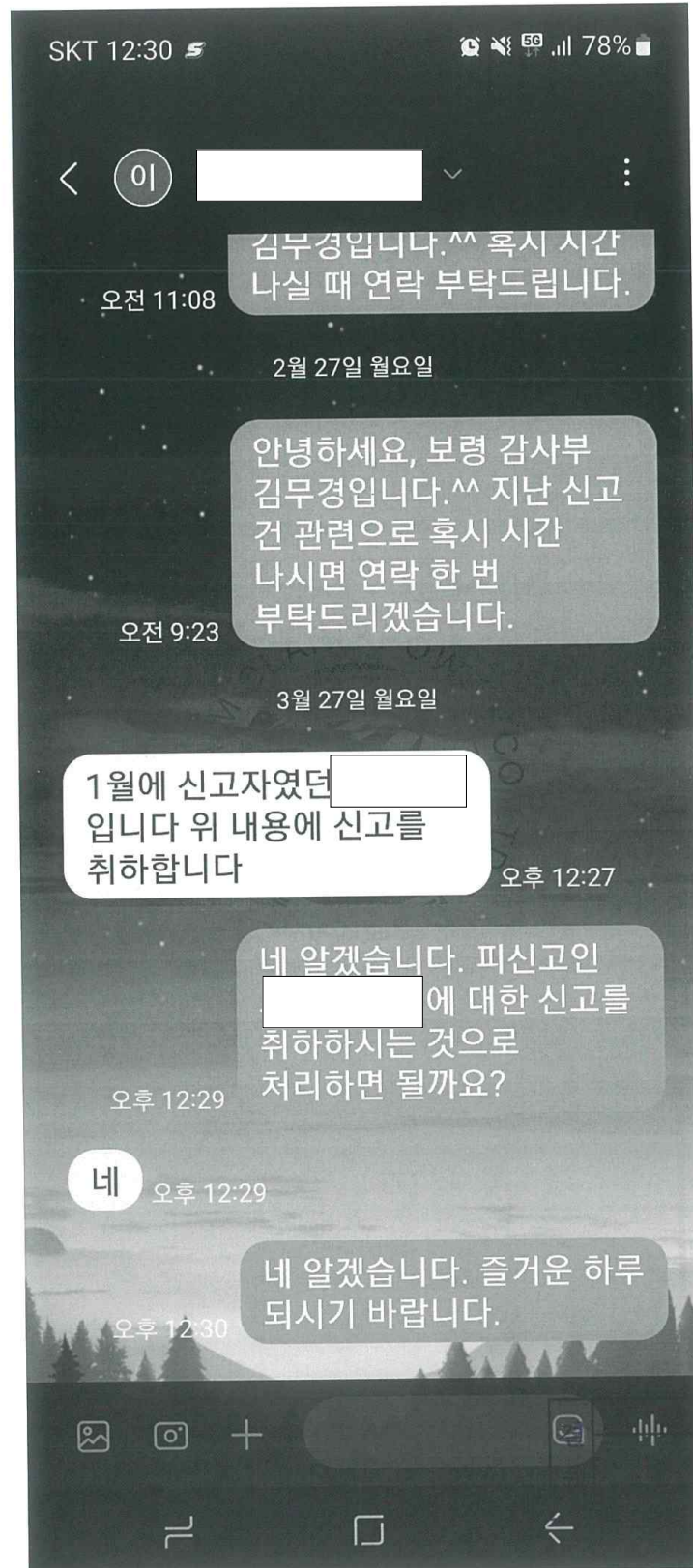
- 신고인의 주장에 따라 피신고인의 업무 수행과 관련하여 작업지시와 관련한 대금 과다 지급이 있었는지 여부를 조사하였으나, 피신고인은 건설장비 임대가격표에 따른 적정 대금을 책정하여 지급하였고, 지게차 작업과 관련해서도 규정 위반 사항이 발생하지 않아(붙임3 참조), 위 건의 경우는 혐의사실 없는 것으로 판단됨.

V. 조치건의

□ 행정상 조치사항

- (2발 ◇◇◇◇부) 행동규범 제31조(직장 내 괴롭힘 행위 발생 시 조치) 제5항에 의거 ○○○○ 대리에 대하여 재발 방지 교육 이수 요청 [권고]

붙임 : 1. 신고 취하서 1부
2. 사과문 및 각서 각 1부
3. 대금계상 관련 증빙자료 1부
4. 행정상 조치요구서 1부. 끝.



사과 의 글

에게 사과드립니다.

이 사과의 글은 조사위원과 감사실의 도움을 받아 작성하였으며, 제 사과가 진심을 담아 피해를 입은 이상혁님에게 전달되었으면 합니다.

저는 2022년 1월부터 2022년 12월까지 이상혁님이 보령발전본부 한전 산업개발에서 근무할 당시에 원사업자의 감독 관계로서 상호 존중하지 않고, 마음의 상처를 입힌 행위에 대해 사과드립니다.

먼저 '22년 4월 17일 주말 작업과 관련하여 출입신청입력의 오류에 대해 당시 신고인에 대해 전화 통화로 감정 섞인 언행(폭언, 욕설)을 하고, 이상혁님의 상사에게 말하겠다고 겁을 주었던 일에 대해 인정하고 사과드립니다.

이후 '22년 9월경, 이상혁님의 상사에게 업무상 필요한 통화하는 부분을 다른 직원과 하도록 요청하여, 업무를 수행함에 있어 수월하지 못하게 한 점에 대해서도 인정하고 사과드립니다.

그리고 그 이외에도 제가 했던 평소 언행들로 인해 받았을 불쾌감과 스트레스에 대해서도 진심으로 미안한 마음을 전합니다.

이렇게 사과의 글을 쓰면서 제 언행들을 돌이켜 보니 제 자신이 부끄러워 마음이 편치 않습니다. 이상혁님이 저와 같이 업무를 하면서 겪었을 저로 인한 나쁜 기억과 상처는 저의 사과를 통해 조금이라고 씻어 낼 수 있기를 바랍니다.

저는 앞으로 중부발전감독으로서 관리 감독업무를 수행함에 있어 다른

협력업체 직원들에게 동일하거나 유사한 행위를 하지 않도록 각별히 주의할 것을 스스로에게 다짐을 합니다. 일터에서 동료들과 매순간 상호존중하는 마음을 잃지 않게끔 이상혁님의 문제제기는 제게 큰 교훈이 되었습니다. 모쪼록 보령발전본부에서 경험한 실망스럽고 짜증나고 억울한 마음을 비워내고 새로운 곳에서 이상혁님의 역량을 실력대로 발휘하여 탄탄한 미래를 향해 나아가기 바랍니다.

2023.02.17.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular box. The signature appears to be '이상혁' (Lee Sang-hyeok).

각 서

본인은 향후 협력업체 직원에 대한 폭언이나 직장 내 괴롭힘 등의 행위가 발생하지 않도록 말과 행동에 각별히 주의할 것을 약속 드리며, 만일 유사한 사건이 다시 발생할 경우 이에 상응하는 처벌을 받을 것을 확인합니다.

2023.03.22.

작성자



한국중부발전(주)

중부발전 웹메일(외부)

https://mail.komipo.co.kr/mail/#mboxes/all/mails/13446441?currentPage=1&perPage=20&sortField=M_TIME&sortOrder=...

KOMIPO 한국중부발전

최근접속 : 2023/03/21 13:24 (172.22.102.139) 서현권 ▼ 로그인 환경설정

메일 쓰기

내게 쓰기

전체메일 안읽음 3

받은메일함 3

내게쓰메일함

보낸메일함

임시보관함

내 메일함

업무

백신연

예약메일함

나의 스톱메일함 1

휴지통 1

종료메일

첨부메일

주소록

대용량 파일 관리

검색결과 4건 / 검색

메일검색

상세

답장

전체답장

전달

삭제

스팸신고

해킹메일신고

메일이동

라벨

추가기능

목록

2022 건설기계 단가표(09월 갱신)

22-09-28 (수) 10:00

보낸 사람: "공무과 김찬호" <zp29890716@oneplant.net> 주소록에 저장 수신차단하기

IP : 220.73.160.113

받는 사람: "서현권" <shk@komipo.co.kr>

안녕하십니까,

2022 건설기계 단가표 9월 갱신본 첨부하여 보내드립니다.

감사합니다.

ONEPLANT CO.,LTD.

Mobile 010-7408-0369

E-mail : zp29890716@oneplant.net

TEL 041-932-7079 FAX 041-932-7089

www.oneplant.net

충남 보령시 주교면 고정리 247 보령발전본부내 (주)원프랜트

충남 보령시 오천해안로 89-37 보령발전본부내 (주)원프랜트

첨부파일 1개 (92KB) 모두 저장

2022 건설기계 단가표(09월 갱신).pdf

92KB

1.1GB / 5GB

대용량메일 0 / 2GB

COPYRIGHT © 2017 KOREA MIDLAND POWER Co., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

19°C 오늘은 춘분

오후 6:01

2023-03-21

건설장비 임대 가격표

(지역별, 상황별 가격이 상이하수 있음)

(※ 빨간색으로 표기된 부분은 새로 갱신된 금액_2022.09)

지게차			
규격	기본시간	일	월
5Ton	70,000	560,000	8,000,000
7Ton	100,000	700,000	9,000,000
8Ton	100,000		
5Ton(3단)	120,000		
7Ton(3단)	130,000		
16Ton	400,000	1,200,000	
18Ton	500,000	1,400,000	
25Ton	600,000	1,600,000	

크레인			
규격	반나절	일	월
25Ton	500,000	700,000	12,000,000
50Ton	700,000	1,000,000	16,000,000
60Ton	800,000	1,300,000	18,000,000
70Ton	1,000,000	1,500,000	20,000,000
110Ton		2,000,000	25,000,000
150Ton		2,500,000	28,000,000
180Ton		3,000,000	30,000,000
200Ton		3,500,000	38,000,000
275Ton		4,500,000	45,000,000
330Ton		5,500,000	50,000,000
470Ton		8,000,000	65,000,000
550Ton		13,000,000	120,000,000
550Ton 이상		상호 협의 결정	

스카이차					
규격	미터(m)	기본시간	반나절	일	월(25일)
1Ton	16~20	200,000	300,000	500,000	9,000,000
2.5Ton	21~25	200,000	300,000	500,000	9,000,000
3.5Ton	26~32	300,000	400,000	600,000	9,000,000
3.5Ton(굴절)	28	-	600,000	800,000	13,000,000
5Ton	35~45		500,000	700,000	11,000,000
5Ton	50	350,000	400,000	600,000	11,000,000
5Ton	54	350,000	500,000	700,000	13,000,000
5Ton(굴절)	45	-	800,000	1,000,000	16,000,000
8Ton	54	-	600,000	900,000	18,000,000
17Ton	64	-	900,000	1,200,000	18,000,000
19Ton	75	-	1,200,000	1,600,000	20,000,000

카크레인			
규격	반나절	일	월
5Ton	400,000	600,000	8,500,000
18Ton	500,000	700,000	9,500,000
25Ton	700,000	900,000	11,000,000

덤프트럭 / 굴삭기		
규격	일	월
25Ton 덤프	700,000	10,000,000
15Ton 덤프	600,000	8,000,000
10LC	650,000	10,000,000
08W	1,000,000	10,000,000
08트랙	700,000	10,000,000
06W	750,000	9,500,000
06트랙	650,000	9,500,000
03W	650,000	9,000,000
03트랙	500,000	8,000,000
미니	600,000	8,000,000

(월대는 기름값 별도)

5.6 한산 3933

3.4 한산 3932

- 북문 3980

4
200
4
4
4

확 인 서

1. 제 목 : '22년 11월 1일 장비(지게차) 임차 관련 사실 확인

2. 내 용

가. 공사통보서 상 장비 임차 금액(70만원) 청구 여부

나. 반일 작업 사유 및 잔액 분량(35만원) 작업 시행 시기

3. 관계부서(관련자) 의견

당시 [] 경상정비와 관련하여 기기점검 결과 BUF #A,B 운전 중 진동 증가 현상이 있어, 이를 [] 에 송부하였으며, 이때 하루(8시간) 분량의 장비임차금액(70만원)을 포함한 비용을 요청하였습니다.

이후 '22년 11월 1일에 [] 로부터 분해 정비와 관련한 공사통보서를 회신받았으며, 이를 기준으로 작업을 시행하던 도중, 당시 작업장소의 크레인 간섭 등으로 인해 반일(4시간) 작업분량을 마무리하지 못하였고 남은 35만원어치의 작업은 이후 '22년 11월 15일에 별도로 시행하였습니다.

이에 위 사실을 다음과 같이 확인합니다.

2023.01.13

작성자

직위

성명

(인)

「적극행정 면책제도 운영」 등 감사소명 제도 안내

감사대상 기관(또는 수감자)은 위 지적사항이 면책대상에 해당된다고 판단될 경우에는 감사반장에게 실지감사 종료일 2일 전까지 적극행정면책 해당 여부에 대한 검토를 요청할 수 있으며, 실지감사가 종료된 이후에는 요건을 갖추어 면책신청을 할 수 있습니다.

(안내 : 감사주관 김무경 차장)

권 고

제 목 행동규범 위반

관 련 부 서 ○○○○○본부 ■■■■■■ ◇◇◇◇◇부

내 용 직장 내 괴롭힘 관련 재발방지 교육 시행 요청

직원은 행동규범 제28조(직장 내 괴롭힘의 정의) 제2항에 따라 우리회사 직원 뿐만 아니라 협력기업 임직원에 대하여도 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 안됨. 그러나 당사 직원이 협력업체 직원을 상대로 업무상 적정범위를 넘어 정신적 고통을 가하게 됨으로써 직장 내 괴롭힘이 발생하게 되었음

1. 업무개요

우리 회사는 행동규범 제28조(직장 내 괴롭힘의 정의) 제1항 및 제2항에 따라 당사 직원뿐만 아니라 협력기업 임직원에 대하여도 직장 내 괴롭힘 행위를 금지하고 있으며, 취업규칙 제74조(징계) 제8호에서는 “직장 내 괴롭힘 행위를 하였을 때” 를 징계사유로 규정하고 있다.

2. 관계법령 등 판단근거

「근로기준법」 제76조의 2(직장 내 괴롭힘의 금지)는 “사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 “직장 내 괴롭힘” 이라 한다)를 하여서는 아니된다” 라고 규정하고 있으며, 「행동규범」 제28조(직장 내 괴롭힘의 정의) 제2항에서는 “임직원은 우리회사 직원 뿐만 아니라 협력기업 임직원에 대하여도 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다” 라고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

□ ○○○ 대리외의 직장 내 괴롭힘 성립 여부

- 당사자와 참고인의 진술을 종합하면, ○○○ 대리는 ‘22년 4월 17일 발생했던 장비업체의 출입 지연 건과 관련하여 협력업체 직원이었던 신고인에게 소리를 지르고 화를 내었으며, 이후 ‘22년 9월부터 12월 신고인의 퇴사 전까지 신고인이 사실상의 업무를 하는 동안 신고인의 전화를 차단하고, 업무 연락 등만 다른 동료 직원이 수행하도록 하였다.
- 또한 신고인은 ‘22년 4월 사건 발생 이후 그 고충을 직속상사에게 말하였고, ‘22년 9월 이후 피신고인로부터 업무적인 배제를 당하자 이직을 고민하기 시작하여 실제 ‘22년 12월 이직한 사실이 있다.
- 외부위원 의견 등을 종합하면, 비록 ○○○ 대리가 신고인에게 업무에 관한 지적을 할 수 있는 위치에 있다 하더라도, ○○○ 대리의 행위는 그 수단과 방법이 적절하지 않아 **업무상 적정범위를 넘어 신고인에게 정신적 고통을 준 행위라고 판단되므로, 직장 내 괴롭힘이 성립하는 것으로 볼 수 있다.**
- 다만, 피신고인이 본인의 잘못을 사과하고 재발 방지를 위한 각서를 제출하였고, 신고인이 이에 따라 신고를 취하하였으므로 별도의 징계 조치 없이 사건을 종결하나, 그럼에도 불구하고 사용자의 의무를 다하기 위해 **협력업체 직원 괴롭힘 예방 교육 등 후속 조치를 시행하도록 할 필요가 있다.**

4. 조치할 사항

○○○○본부 ■■■■■장은 행동규범 제31조(직장 내 괴롭힘 행위 발생 시 조치)

제5항에 의거 ○○○ 대리에 대하여 재발 방지 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. 끝.